

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2529/2534

นาย ชิด หรือ นาย กิมทิด ชัยเจริญ
สวัสดิ์

โจทก์

นาย แม้น แก้ว คด ณะศิริ โดยนาง
รัตนา แก้วคตณะศิริ

จำเลย

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทภายในกรอบ
เส้นหมึกสีแดงในแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง ซึ่งใช้คำว่า"เฉพาะเนื้อที่ 274 ตารางวา" เป็น
เพียงการกะประมาณ ความสำคัญอยู่ที่เนื้อที่ดินภายในกรอบเส้นหมึกสีแดงในแผนที่
สังเขปซึ่งโจทก์ครอบครองจนได้กรรมสิทธิ์นั้นว่ามีเท่าใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ของ
กรมที่ดินรังวัดที่ดินพิพาทตามหลักวิชาการแผนที่ปรากฏว่า มีเนื้อที่ประมาณ 300
ตารางวา ก็ต้องถือว่าเป็นเนื้อที่ของที่ดิน ที่โจทก์เรียกร้องซึ่งไม่เกินคำฟ้องและคำขอ
ท้ายฟ้องของโจทก์.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องว่า เมื่อปี พ.ศ. 2497 โจทก์และผู้มีชื่ออีก 3 คนได้
ร่วมกันซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 9649 ตำบลคลองตัน (คลองเตย) อำเภอพระโขนง

กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 3 ไร่ 24 ตารางวา จากนางระวีวรรณ บุญรักษ์ แต่ได้จดทะเบียนโอนใส่ชื่อนางสมศรี จันทรเจริญ ภริยาของผู้มีชื่อคนหนึ่งที่ได้ร่วมซื้อที่ดินเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดไว้แทนโจทก์และผู้มีชื่ออีก 3 คน เมื่อซื้อที่ดินแล้วโจทก์และผู้มีชื่ออีก 3 คน ได้ตกลงแบ่งที่ดินออกเป็นสัดส่วนแน่นอนรวม 4 ส่วน และต่างเข้าครอบครองที่ดินตามที่ได้ตกลงแบ่งกันด้วยเจตนาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นับแต่นั้นมา สำหรับโจทก์ได้เข้าครอบครองที่ดินส่วนทางด้านทิศเหนือเนื้อที่ประมาณ 274 ตารางวา ปรากฏตามความกว้าง ยาว และรูปที่ดินตามแนวกรอบเส้นหมึกสีแดงในแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง โดยโจทก์ได้ปลูกสร้างบ้านเลขที่ 129/1 (ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนทะเบียนบ้านเป็นเลขที่ 998) ปลูกสร้างศาลเจ้า ปลูกสร้างโรงงานฟอกหนังและปลูกสร้างโรงเลี้ยงสุกร กับกันรั้วตามแนวเขตที่โจทก์ครอบครองตลอดมาโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง และโจทก์ได้แบ่งที่ดินบางส่วนให้คนอื่นเช่าด้วย ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2521 โจทก์ได้ทราบว่านางสมศรี จันทรเจริญได้โอนขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ 9649 ให้บุคคลอื่น โจทก์ได้ตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ปรากฏว่านางสมศรีจันทรเจริญ ได้โอนขายที่ดินดังกล่าวให้จำเลย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2510 โจทก์ได้ไปสอบถามนางสมศรี จันทรเจริญ ซึ่งแจ้งแก่โจทก์ว่าได้ตกลงขายที่ดินให้จำเลยเฉพาะส่วนของสามีนางสมศรีจันทรเจริญ และส่วนของผู้มีชื่ออีกคนหนึ่งเท่านั้นและนางสมศรีจันทรเจริญ ได้แจ้งให้จำเลยทราบถึงส่วนของโจทก์และส่วนของผู้มีชื่ออีกคนหนึ่งด้วย จึงถือได้ว่าจำเลยรับโอนที่ดินส่วนของโจทก์โดยไม่สุจริต อย่างไรก็ตาม โจทก์ได้ครอบครองที่ดินส่วนของโจทก์มาเป็นเวลากว่า 10 ปี โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์อีกฐานะหนึ่ง ขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดเลขที่ 9649 ตำบลคลองตัน (คลองเตย) อำเภอพระโขนงกรุงเทพมหานคร เฉพาะเนื้อที่ 274 ตารางวา ตามแนวกรอบเส้นหมึกสีแดงในแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง โดยการครอบครองปรปักษ์ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้อง และให้จำเลยไปจดทะเบียนเฉพาะส่วนที่ดิน

ดังกล่าวใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินและให้จำเลยจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการจดทะเบียนของจำเลย

จำเลยให้การว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ไม่ได้ครอบครองที่พิพาทโดยปริบักษ์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ครอบครองปริบักษ์ที่พิพาทเกินกว่า10 ปี จึงได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382พิพากษากลับ โจทก์มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดเลขที่ 9649 ตำบลคลองตัน (คลองเตย) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เฉพาะเนื้อที่274 ตารางวา ตามแผนที่สังเขปในแนวกรอบเส้นหมึกสีแดงท้ายฟ้อง ให้จำเลยดำเนินการแบ่งแยกจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในส่วนของโจทก์ดังกล่าวใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่พิพาทต่อไป หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียนของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายืน

หลังจากศาลฎีกาพิพากษาแล้ว โจทก์และจำเลยได้ยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแล้วมีหนังสือแจ้งมายังศาลชั้นต้นว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รังวัดและคำนวณที่พิพาทตาม

หลักวิชาการแผนที่แล้วปรากฏว่า ที่ดินในแนวรอบเส้นหมึกสีแดงของแผนที่สังเขปท้ายฟ้องมีเนื้อที่ประมาณ 300 ตารางวา ซึ่งไม่ตรงกับหนังสือของศาลชั้นต้นที่ให้แบ่งเฉพาะเนื้อที่ 274 ตารางวา ขอคำวินิจฉัยของศาลเพื่อดำเนินการต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินว่าให้ใช้เนื้อที่ตามที่รังวัดได้ 300 ตารางวา ดำเนินการให้โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องว่า การที่ศาลชั้นต้นสั่งให้ดำเนินการให้โจทก์ตามที่รังวัดได้ 300 ตารางวา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเกินกว่าคำพิพากษาหรือเกินกว่าหรือนอกเหนือจากคำฟ้อง ซึ่งระบุว่าที่พิพาทมีเนื้อที่ 274 ตารางวา ทำให้จำเลยเสียเปรียบและเสียหาย ขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่แจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินและสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดินให้โจทก์ตามคำฟ้องเนื้อที่ 274 ตารางวา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลพิพากษาให้โจทก์ได้ที่ดินตามแผนที่ในกรอบเส้นหมึกสีแดงท้ายฟ้องทั้งแปลง แม้เนื้อที่จะเกินฟ้อง ก็ไม่เป็นการเกินคำขอ (ฎีกาที่ 1022/2500) คำสั่งของศาลที่ให้จดทะเบียนให้โจทก์จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...โจทก์ฟ้องระบุเนื้อที่ของที่ดินพิพาทภายในกรอบเส้นหมึกสีแดงในแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง ประมาณ 274 ตารางวาซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าโจทก์เป็นผู้ครอบครองจนได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว แต่ในชั้นบังคับคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดแบ่งแยกให้โจทก์ตามที่รังวัดได้

จำนวน 300 ตารางวา เป็นการขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า การที่ฟ้องของโจทก์ ระบุเนื้อที่ของที่ดินพิพาทที่โจทก์ครอบครองมาว่าประมาณ 274 ตารางวา ปรากฏความ กว้างความยาวและรูปที่ดินพิพาทภายในกรอบเส้นหมึกสีแดงในแผนที่สังเขปท้าย ฟ้องนั้นเป็นการกะประมาณเอา เนื้อที่ที่แท้จริงของที่ดินพิพาทอาจมากกว่าหรือน้อย กว่า 274 ตารางวา ก็เป็นได้ความสำคัญอยู่ที่เนื้อที่ดินภายในกรอบเส้นหมึกสีแดงใน แผนที่สังเขปท้ายฟ้องซึ่งโจทก์ครอบครองจนได้กรรมสิทธิ์นั้นว่ามีเท่าใด แม้คำขอ ท้ายฟ้องของโจทก์ที่ขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทภายใน กรอบเส้นหมึกสีแดงในแผนที่สังเขปท้ายฟ้องจะใช้คำว่า"เฉพาะเนื้อที่ 274 ตารางวา" ก็เป็นการกะประมาณเอาซึ่งเป็นการไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินทำการรังวัดที่ดินพิพาทตามหลักวิชาการแผนที่ ปรากฏว่ามีเนื้อที่ประมาณ 300 ตารางวา ก็ต้องถือว่าเป็นเนื้อที่ของที่ดินที่โจทก์เรียก ร้องนั่นเอง ซึ่งไม่เกินคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ จำเลยจะขอให้รังวัดที่ดิน พินาศให้แก่โจทก์เนื้อที่เพียง 274 ตารางวา หาได้ไม่ คำสั่งของศาลชั้นต้นจึงไม่เกิน คำขอของโจทก์..."

พิพากษายืน.

(เสียง ตรีวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น